

<제11장 노동조합.제01절 노동조합의 설립요건>

[기출][2][2009~3]노동조합 가입 자격의 기본 원칙, 제한의 허용 범위, 한계 및 위반 시 효과

《【문제3】 노동조합 규약상 노동조합 가입 자격 제한에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 노동조합 가입 자격의 기본 원칙, 제한의 허용 범위, 한계 및 위반 시 효과

I. 문제 제기

- 헌법 제33조 제1항은 근로자가 근로조건의 유지·개선과 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 위하여 단결권을 가짐을 규정하고 있다. 이에 따라 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')은 근로자가 자유롭게 노동조합을 조직·가입할 수 있도록 하고 있으며, 노동조합의 규약으로 그 자격을 제한할 수 있는 범위에 일정한 한계를 설정하고 있다. 그러나 현실에서는 노동조합이 그 조직 범위를 명확히 하거나 조합의 규율을 유지하기 위하여 규약으로 가입 자격을 제한하는 경우가 빈번하다. 이에 노동조합 규약상 가입 자격 제한의 허용 범위와 그 법적 한계를 검토할 필요가 있다.

II. 노동조합 가입 자격의 기본 원칙

- 노조법 제5조는 근로자는 자유로이 노동조합을 조직하거나 이에 가입할 권리를 가진다고 규정하여 가입의 자유를 보장한다. 이는 근로자의 단결권 보장을 위한 기본적 전제이다. 따라서 원칙적으로 모든 근로자는 노동조합에 가입할 수 있으며, 규약을 통한 가입 제한은 예외적이고 엄격히 해석되어야 한다. 다만, 헌법과 법률에서 정한 제한, 그리고 합리성과 필요성이 인정되는 경우에는 규약에 의한 자격 제한이 허용될 수 있다.

III. 규약상 가입 자격 제한의 허용 범위

1. 법률에 의한 제한

- 법률은 노동조합 가입 자격을 제한하는 몇 가지 예외를 규정하고 있다.

(1) 사용자 및 사용자의 이익대표자

- 노조법 제2조 제4호 가목은 노동조합의 조직대상 근로자에서 사용자 및 그 이익을 대표하는 자를 제외하고 있다. 대법원은 인사·노무에 관한 결정권을 가진 자, 또는 경영자와 동일시될 수 있는 자는 조합원 자격을 가질 수 없다고 본다.

(2) 공무원 및 교원

- 노조법 제5조 단서는 법률에 따라 공무원과 교원의 노동조합 가입에 제한을 둘 수 있도록 규정하고 있다. 공무원노조법과 교원노조법이 이에 해당하며, 예컨대 현직 공무원이나 현직 교원만 가입할 수 있도록 자격을 한정하고 있다.

(3) 해고된 자의 조합원 자격

- 해고자의 조합원 자격에 관하여, 노조법 제2조 제4호 라목은 해고자라도 노동위원회에 부당해고 구제신청을 제기하여 판정이 확정되기 전까지는 근로자로 보도록 하고 있다. 대법원은 해고 무효가 다투어지고 있는 해고자의 경우 조합원 자격을 인정하였다.

2. 규약에 의한 합리적인 제한

- 노동조합은 자주성을 바탕으로 규약을 제정할 권리를 가지나, 이는 헌법과 법률의 범위 내에서 행사되어야 한다.

(1) 조직 범위

- 산별노조, 기업별노조 등 조직형태에 따라 특정 업종, 직종, 지역 근로자만 가입할 수 있도록 하는 것은 합리적 제한으로 인정된다.

(2) 일정 기간 경과 후 가입 허용

- 예컨대 수습기간 중인 근로자의 가입을 일정 기간 유예하는 것은 노조 운영의 안정성을 확보하기 위한 합리적 이유가 있다고 본다. 다만, 과도하게 장기간 배제하는 것은 위법하다.

(3) 징계 처분 이력 등

- 노조 내부 질서 유지를 위하여 과거 조합 활동에서 중대한 위반 행위를 하여 제명된 자의 재가입을 일정 기간 제한하는 것은 가능하다. 그러나 영구적 배제는 조합원의 기본권을 침해할 수 있다.

IV. 가입 자격 제한의 한계 및 위반 시 효과

1. 가입의 자유 침해 금지

- 노동조합은 근로자의 기본권 보장을 위해 설립된 단체이므로, 규약으로 근로자의 가입을 자의적으로 제한할 수 없다. 판례는 합리적 이유 없는 가입 제한은 무효라고 판시하고 있다.

2. 단체협약상의 제한

- 단체협약으로 특정 근로자의 가입을 제한하는 조항을 두는 것도 무효이다. 이는 헌법상 보장된 단결권을 침해하기 때문이다.

3. 다수 노조 상황에서의 이중 가입 제한

- 대법원은 근로자가 2개 이상의 노동조합에 가입하는 것은 단결 선택의 자유에 포함된다고 보면서도, 노동조합 스스로가 그 조직을 유지·강화하기 위해 합리적인 범위 내에서 이중 가입을 금지하는 규율을 두는 것은 가능하다고 판단한다. 이는 조합 내부의 통제권에 의한 것으로, 단결권 자체를 봉쇄하는 것이 아닌 합리적 규율에 해당하면 유효하다고 해석한다.

V. 결론

- 노동조합 규약상 가입 자격 제한은 근로자의 단결권 보장을 위한 기본 원칙에 대한 예외로서, 법률이 정한 경우와 합리적 이유가 있는 경우에 한정적으로 허용된다. 사용자 및 경영자적 지위에 있는 자, 법률에 따라 제한된 공무원·교원, 해고자의 지위에 대한 제한은 법률상 근거가 있는 정당한 제한이다. 또한 조직 범위 설정, 수습기간 중 가입 유예, 과거 징계 전력에 따른 일정한 제한은 합리적 범위 내에서는 인정될 수 있다. 그러나 자의적이고 차별적인 가입 제한은 무효이며, 단체협약을 통한 제한 역시 허용되지 않는다. 따라서 노동조합은 가입 자격 제한을 설정함에 있어 근로자의 단결권 보장과 조직 운영의 자율성 사이의 균형을 유지해야 할 것이다.